

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Permohonan Semakan No: 2406-A0010-003-0067

Antara

Kamarulzaman bin Abd Rahim

...Perayu

Lwn

Liana binti Idris

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

Kes Permohonan No.: 2401-H0210-003-0016

Antara

Kamarulzaman bin Abd Rahim

...Pemohon

Lwn

Liana binti Idris

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin ABd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) pada 2 September 2024 bersamaan 28 Safar 1446H]

Permohonan Semakan No.: 2406-A0010-003-0067

Peguam Syarie Pemohon: Encik Amir Nazli Bin Husin (Tetuan Amir Nazli & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:

1.1 Mahkamah Yang Mulia ini menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 24 Mei 2024 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

1.2 Apa-apa relief yang difikirkan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah bernikah pada 23 Mac 2003 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kemudian telah bercerai dengan talak satu berjumlah satu talak raji'e pada 22 Januari 2010. dan mempunyai tiga (3) orang cahaya mata iaitu:

2.1 Danish Adam Bin Kamarulzaman (No. KP: 031010-10-0489)

2.2 Damia Aleesya Binti Kamarulzaman (No. KP: 061012-12-2012)

2.3 Danny Mikhail Bin Kamarulzaman (No. KP: 071224-10-2013)

3) Pada 1 September 2010, suatu perintah nafkah atas persetujuan bersama antara Responden dan Pemohon untuk ketiga-tiga anak-anak telah dikeluarkan oleh Mahkamah rendah Syariah Petaling Jaya dengan terma perintah seperti berikut:

i- Defendan membayar nafkah anak berjumlah RM1800 (Ringgit Malaysia:Satu Ribu Lapan Ratus Sahaja) kepada tiga orang anak iaitu:

a- Danish Adam Bin Kamarulzaman (No. KP: 031010-10-0489)

- b- Damia Aleesya Binti Kamarulzaman (No. KP: 061012-12-2012)
- c- Danny Mikhail Bin Kamarulzaman (No. KP: 071224-10-2013)

ii- Pembayaran dibuat dengan memasukkan ke dalam akaun Maybank milik Plaintiff, No. Akaun: 164128538237 pada atau sebelum 1 haribulan setiap bulan bermula Ogos 2010.

4) Responden telah memfailkan tuntutan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) melalui Kes Saman No: 10001-037-0121-2020 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya, Selangor. Pada 21 Disember 2022, Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya telah mengeluarkan keputusan bagi Kes Saman No.: 10001-037-0121-2020 sebagaimana berikut:

- 4.1 Mahkamah meluluskan Permohonan Pihak Pemiutang Penghakiman berdasarkan peruntukan seksyen 178 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 4.2 Mahkamah perintahkan pihak Penghutang Penghakiman membayar sepenuhnya jumlah RM133,550.00 kepada Pemiutang Penghakiman dalam tempoh 30 hari dan pembayaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Pihak Pemiutang Penghakiman Maybank No; 164128538237.

4. Pada 27 Disember 2022, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan terhadap perintah di perenggan 4 di atas. Merujuk perenggan 7 Afidavit sokongan Pemohon, alasan penghakiman bagi Kes Saman No: 10001-037-0121-2020 masih belum diterima daripada Mahkamah untuk Pemohon meneruskan tindakan rayuan tersebut.

5. Pada 16 Mei 2023, Responden telah memfailkan prosiding Notis Penghakiman melalui Kes Permohonan No: 2305-L0510-425-0310 terhadap Pemohon dan perintah telah dikeluarkan oleh mahkamah pada 3 Oktober 2023 seperti berikut:

- i- Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 181 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii- Mahkamah memerintahkan Penghutang Penghakiman dikomitkan ke penjara selama tempoh 30 hari berkuatkuasa serta-merta.
- iii- Mahkamah memerintahkan waran tangkap dan waran memenjara dikeluarkan terhadap penghutang penghakiman.

6. Lanjutan itu, pada 8 Januari 2024 Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan suatu Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Permohonan No: 2401-H0210-003-0016.

7. Pada 24 Mei 2024, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan keputusan permohonan semakan seperti yang berikut:

7.1 Mahkamah menolak semakan oleh Pemohon.

8. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan berhasrat memfailkan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah atas alasan-alasan berikut:

8.1 Hakim Bicara pada 21 Disember 2022 telah meluluskan tuntutan Responden tanpa memperhalusi dan memutuskan satu permohonan Interlokutori saya melalui Permohonan No: 2212-L0510-483-0165 yang difailkan bagi tujuan mahkamah menggantung dan/ atau menangguhkan prosiding Kes Saman No: 10001-037-0121-2020 sehingga Kes Saman No: 10016-006-0487-2022 dan Kes Saman No: 10001-054-0486-2022 berkaitan tuntutan kes kesahtarafan anak-anak dan pengesahan lafaz cerai diputuskan di Mahkamah rendah Syariah Petaling Jaya, Selangor.

8.2 Notis Rayuan bertarikh 27 Disember 2022 telah difailkan dan Notis Rayuan tersebut juga berjaya diserahkan secara kediri kepada Responden. pada 2 Januari 2023. Mahkamah sama sekali tidak boleh mendengar apa-apa kes berkaitan perintah tersebut sehingga rayuan diputuskan.

8.3 Perintah Pengkomitan telah dikeluarkan ke atas saya secara tipu muslihat Responden dan berkaitan proses tampalan sedangkan saya boleh dihubungi dan tampalan tidak dilakukan oleh Responden di alamat kediaman saya.

8.4 Proses tangkapan juga menyalahi prosedur undang-undang kerana perintah tangkapan dikeluarkan kepada Bailif di alamat Bahagian Sokongan Keluarga, Jabatan Kehakiman Syariah Johor dan pada 13 Disember 2023 tangkapan hendak dilakukan ke atas saya di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling, Negeri Selangor. Jelasnya, arahan penangkapan kepada Polis di Negeri Selangor yang tiada kuasa berdasarkan perintah Pengkomitan tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

8) Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, kami berpendapat bahawa terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan dalam permohonan ini iaitu sama ada keputusan/perintah kes semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah atau tidak.

9) Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

10) Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

11) Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

12) Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- i. terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- ii. terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

13) Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi bin Abdul Ghani lwn Nor Azlin binti Hamidon, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2019 pada 19hb Disember 2017 [Tidak dilaporkan] yang memutuskan bahawa sesuatu keputusan Semakan Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.*

14) Selain itu ada beberapa Kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu **Kes H. M. Latiff bin K.M Haneefa lwn Norashikin binti Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0115-2018** [Tidak dilaporkan]; dan **Mohd Hasnan bin Ab Ghani lwn Halimah binti Rashid, Kes Semakan Mal Negeri Sabah No. 12000-003-0047-2016** [Tidak dilaporkan].

15) Berbalik kepada permohonan Pemohon, kami dapati Kes Saman No. 2305-L0510-425-0310 telah dimuktamadkan oleh Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 3 Oktober 2023. Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memilih untuk memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah tanpa menggunakan proses rayuan. Permohonan semakan tersebut melalui Permohonan No. 2401-H0210-003-0016 telah diputuskan oleh Hakim

Mahkamah Tinggi Syariah pada 24 Mei 2024. Oleh kerana kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan Pemohon adalah di luar aturan.

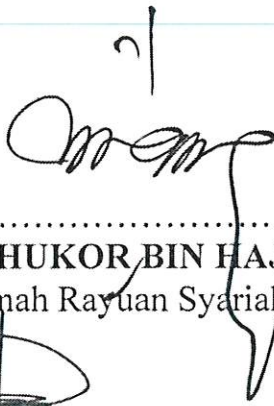
16) Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan Pemohon ini.

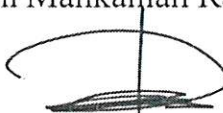
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

- 1) Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

2. 
.....
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor